Termo de Referência
Processo Digital nº 147/2026

- ALESP - Documento assinado digitalmente

1 – Condições gerais da contratação

1.1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de lâmpadas e luminárias para o Palácio 9 de Julho, por meio do Sistema Registro de Preços, conforme especificações (qualitativas e quantitativas) pormenorizadas neste Termo de Referência, com validade por 12 (meses) contados a partir da publicação da Ata, podendo ser prorrogada e ter seus quantitativos renovados, conforme legislação atinente.

1.2 Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.2.1 A contratação em tela não possui Catálogo Eletrônico de Padronização conforme consulta realizada no Portal Nacional de Compras Públicas.

1.3 O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto estadual nº 67.985, de 2023.

1.4 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

1.5 O órgão ou entidade poderá convocar representante da Contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

1.6 Todos os custos necessários para execução do objeto especificados neste Termo de Referência deverão ser contemplados na Proposta Comercial da licitante, de tal modo que, sendo Contratada, tenha condições de realizar o fornecimento sem ônus adicionais à Alesp.

1.7 Tratando-se de objeto divisível, em respeito à aplicação do inciso III do artigo 48 da Lei Complementar n.º 123/2006, com redação definida pela Lei Complementar n.º 147/2014, é possível a estipulação de cota nos certames de até 25% (vinte e cinco por cento), reservada a microempresas e empresas de pequeno porte, atendendo ao limite legal de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) conforme parecer n.º 514-1, de 2023, da douta Procuradoria desta Casa.

1.8 A aquisição ocorrerá mediante Sistema de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses a contar da publicação da respectiva Ata, podendo ser prorrogado por igual período, desde que nova pesquisa de preços comprove a vantajosidade do preço prorrogado, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

1.8.1 A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo será a única contratante do objeto da Ata de Registro de Preços e não será permitida a adesão à Ata de Registro de Preços por falta de regulamentação.

1.9 Regime de execução: empreitada por preço unitário. Os materiais serão adquiridos sob demanda, conforme necessidade da Administração.

1.9.1 O objeto pode ser adjudicado a mais de um fornecedor, pois é considerado como técnica e economicamente divisível, desde que detentor(es) da(s) Proposta(s) Comercial(is) mais vantajosa(s). Trata-se de bens de natureza comum, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos nos documentos de contratação por meio de especificações usuais de mercado.

- ALESP - Documento assinado digitalmente

1.10 O presente termo abarca especificações precisas, suficientes e claras, não contendo qualquer excesso que frustre a competitividade, ou ainda, inviabilize a participação de qualquer interessado.

1.11 A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual encontra-se discriminada no Estudo Técnico Preliminar.

1.12 No caso de dúvidas relativas à pretendida contratação, a proponente deverá dirigir-se à Divisão de Manutenção na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, subsolo, sala S16/S17, onde as mesmas serão esclarecidas, ou ainda, pelo telefone (11) 3886-6324 ou 3886-6870; e-mail: dman@al.sp.gov.br.

Subcontratação

1.13 A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

Prorrogação da Ata de Registro

1.14 A aquisição ocorrerá mediante Sistema de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses a contar da publicação da respectiva Ata, podendo ser prorrogado por igual período, desde que nova pesquisa de preços comprove a vantajosidade do preço prorrogado, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021, estando a prorrogação da Ata condicionada à vantagem econômica para a Administração Pública, levando-se em conta aspectos como preço, qualidade, desempenho do fornecedor, anuência da detentora e manutenção das condições de habilitação da Contratada, como forma de garantir que a prorrogação ocorra dentro de parâmetros legais e critérios técnicos.

1.15 Em caso de prorrogação da Ata, poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

2 – Fundamentação e descrição da necessidade da Contratação

- ALESP - Documento assinado digitalmente

A presente contratação tem por objeto a aquisição de materiais destinados à manutenção do sistema elétrico do Palácio 9 de Julho, visando atender às demandas recorrentes de manutenção, de modo a assegurar o pleno funcionamento do sistema de iluminação das áreas comuns, salas administrativas e parlamentares desta Casa de Leis. Busca-se, assim, prevenir e/ou corrigir falhas técnicas que possam comprometer as atividades institucionais, garantindo segurança e conforto ambiental.

Ademais, justifica-se a presente contratação em razão do término da vigência da Ata de Registro de Preços atual, referente ao Processo Digital nº 567/2023, cujo objeto é substancialmente similar ao ora pretendido, com encerramento previsto para 08/10/2026, tornando necessária a adoção de novo procedimento para assegurar a continuidade do atendimento das demandas da Administração.

3 – Descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificação do produto

Item	Qtde	Unid.	Especificação
01	400	Unid	Lâmpada LED; potência mínima de 30 W; fator de potência maior que 0,70; bulbo no formato T; temperatura de cor mínima de 4000 K (branco frio); material: base em alumínio, corpo e bulbo em plástico; base E27; vida útil mínima estimada de 25.000 horas; fluxo luminoso mínimo de 1.800 lúmens; eficiência luminosa mínima de 60 lm/W; tensão bivolt; frequência de 60 Hz; dimensões máximas de 80 x 124 mm. Em conformidade com as Normas da ABNT(NBR) e com certificação do INMETRO vigente. Marca/modelo de referência: Ourolux 20360.
02	300	Unid	Lâmpada LED; corpo em policarbonato e alumínio; tipo dicróica; bulbo no formato COB; dimensões aproximadas de 50 x 50 mm (diâmetro x altura); base GU10; potência de 7 W; fluxo luminoso de 350 lm; tensão bivolt; vida útil mínima de 15.000 horas; temperatura de cor de 3000 K (luz amarela); frequência de 50–60 Hz. Em conformidade com as Normas da ABNT(NBR) e com certificação do INMETRO vigente. Marca/modelo de referência da lâmpada: Stella STH8536/30.
03	400	Unid	Lâmpada LED; corpo em policarbonato e alumínio; bulbo no formato A60; dimensões aproximadas de 119 x 60 mm (comprimento x diâmetro); base E27; potência mínima de 15 W; fluxo luminoso de 1.100 a 1.600 lm; tensão bivolt; vida útil mínima de 20.000 horas; temperatura de cor mínima de 4000 K; fator de potência mínimo de 0,7; ângulo de abertura mínimo de 120°; índice

- ALESP - Documento assinado digitalmente

			de reprodução de cor (IRC) mínimo de 80. Em conformidade com as Normas da ABNT(NBR) e com certificação do INMETRO vigente. Marca/modelo de referência: ELGIN 48BLED2F15YU
04	50	Unid	Lâmpada LED tubular T5; base G5; potência de 18 W; temperatura de cor de 6500 K (branco frio); tensão bivolt; comprimento de 115 cm. Em conformidade com as Normas da ABNT(NBR) e com certificação do INMETRO vigente. Marca/modelo de referência: Stella STH9618/65.
05	200	Unid	Suporte/spot redondo de embutir para lâmpada tipo dicróica MR16 (diâmetro de 5cm); com diâmetro externo aproximado de 10 cm; sistema click; na cor branca, do tipo basculante (articulado), com soquete GU10. Em conformidade com as normas NBR/ABNT vigentes. Marca/modelo de referência: Save Energy SE-330.1033
06	700	Unid	Luminária painel LED de embutir; potência mínima de 40 W; ângulo de abertura mínimo de 90°; fluxo luminoso mínimo de 3.000 lm; temperatura de cor mínima de 5000 K; vida útil mínima de 15.000 horas; difusor em acrílico leitoso; moldura em alumínio com pintura eletrostática na cor branca. Dimensões de 620 x 620 mm; altura máxima de 35 mm; fornecida com fonte (driver) externo compatível com a luminária, com entrada de tensão de 127 a 240 V (AC), frequência de 50/60 Hz e saída em corrente contínua (DC). Cabos conectores macho e fêmea compatíveis, e terminal tipo macho padrão ABNT para conexão com as instalações existentes. Em conformidade com as normas NBR/ABNT vigentes. Marca/modelo de referência: Ourolux 3170
07	800	Unid	Luminária painel LED de embutir; potência mínima de 40 W; ângulo de abertura mínimo de 90°; fluxo luminoso mínimo de 3.200 lm; temperatura de cor de 4000 K; vida útil mínima de 15.000 horas; difusor em policarbonato leitoso; moldura em alumínio com pintura eletrostática na cor branca. Dimensões de 620 x 620 mm; altura máxima de 35 mm; fornecida com fonte (driver) externo compatível com a luminária, com entrada de tensão de 127 a 240 V (AC), frequência de 50/60 Hz e saída em corrente contínua (DC). Cabos conectores macho e fêmea compatíveis, e terminal tipo macho padrão ABNT para conexão com as instalações existentes. Em conformidade com as normas NBR/ABNT vigentes. Modelo de referência: Tramontina 58030/007.
08	50	Unid	Painel plafon LED de embutir; potência de 6 W; fornecido com fonte (driver) bivolt; dimensões aproximadas de 12 x 12 cm; ângulo de abertura mínimo de 90°; temperatura de cor mínima de 4000 K (branco frio); tensão de 100 a 250 V; frequência de 50/60 Hz (AC). Em conformidade com as normas NBR/ABNT vigentes. Modelo de referência: Lumanti LEQ46S.
09	50	Unid	Painel plafon LED de embutir; potência de 6 W; fornecido com fonte (driver) bivolt; dimensões aproximadas de 12 x 12 cm; ângulo de abertura mínimo de 90°; temperatura de cor de 3000 K (branco quente); tensão de 100 a 250 V; frequência de 50/60 Hz (AC). Em

- ALESP - Documento assinado digitalmente

			conformidade com as normas NBR/ABNT vigentes. Modelo de referência: Lumanti LEQ36S.
10	100	Unid	Luminária refletor industrial LED tipo galpão; potência de 200 W; tensão bivolt (110 a 220 V); formato redondo; ângulo de abertura mínimo de 90°; temperatura de cor mínima de 5000 K (branco frio); cor do acabamento preta; fluxo luminoso mínimo de 20.000 lm; dimensões mínimas de 20 x 20 cm; grau de proteção IP65; vida útil mínima de 40.000 horas; fornecida com ganchos, parafusos, buchas e corrente para fixação. Em conformidade com as normas NBR/ABNT vigentes. Modelo de referência: Taschibra High Bay LED 65140026.
11	30	Unid	Luminária refletor industrial LED tipo galpão; potência de 300 W; tensão bivolt (110 a 220 V); formato redondo; ângulo de abertura mínimo de 90°; temperatura de cor mínima de 5000 K (branco frio); cor do acabamento preta; fluxo luminoso mínimo de 30.000 lm; dimensões mínimas de 20 x 20 cm; grau de proteção IP65; vida útil mínima de 40.000 horas; fornecida com ganchos, parafusos, buchas e corrente para fixação. Em conformidade com as normas NBR/ABNT vigentes. Modelo de referência: SustentaLED High Bay 300W LED UFO Industrial.
12	30	Unid	Refletor LED; potência de 200 W; fluxo luminoso mínimo de 18.000 lm; formato retangular; tensão bivolt; grau de proteção IP65; temperatura de cor de 6500 K; índice de reprodução de cor (IRC) mínimo de 80; vida útil mínima de 25.000 horas; ângulo de abertura mínimo de 110°; dimensões mínimas de 30 x 25 cm. Em conformidade com as normas NBR/ABNT vigentes. Modelo de referência: Philips BVP153 G3 200W.
13	20	Unid	Luminária LED linear industrial de sobrepor, com corpo em alumínio na cor branca; potência mínima de 40W; fluxo luminoso mínimo de 5000 lm; temperatura de cor mínima de 5000K; bivolt; frequência de 50/60Hz; com driver (fonte) incluso; tecnologia LED integrada (LED incorporado), dispensando o uso de lâmpadas tubulares; apta para instalação com gancho em eletrocalha/perfilado; fornecida com ganchos na cor branca; comprimento mínimo do corpo da luminária de 900 mm; fornecida com plugue macho para conexão às instalações elétricas existentes. Em conformidade com as normas NBR/ABNT vigentes. Marca/Modelo de referência: RM-F40G65BN.
14	20	Unid	Luminária painel LED de embutir; potência mínima de 36 W; formato retangular, dimensões de 122 x 22 cm (C x L); corpo em alumínio com acabamento na cor branca; tensão bivolt; fluxo luminoso mínimo de 2.500 lm; temperatura de cor mínima de 4.000 K; com driver (fonte) incluso; tecnologia LED integrada. Em conformidade com as normas da ABNT. Marca/modelo de referência: Painel LED 22 x 122 cm 36 W embutir retangular / Palide.

- ALESP - Documento assinado digitalmente

3.1 Todos os materiais e suas aplicações devem obedecer ao prescrito pelas Normas vigentes, cabendo ainda, quando necessário, certificações podendo ser solicitado à Contratada a apresentação de certificado de conformidade técnica dos materiais à luz das normas vigentes.

Prazo de garantia/validade dos produtos

3.2 O prazo de garantia/validade dos produtos: no mínimo 90 (noventa) dias a partir do termo de recebimento definitivo, prevalecendo, quando maior que este prazo, a garantia/validade dada na descrição do item, pela Contratada, pelo fabricante ou decorrente de lei.

3.3 A substituição dos produtos, eventualmente necessárias, deverão ocorrer em um prazo de até 15 (quinze) dias corridos.

3.4 A referida garantia não se assemelha a assistência técnica significando a inexistência de obrigações futuras.

4 – Requisitos da contratação

Sustentabilidade:

4.1 Os materiais solicitados deverão obedecer rigorosamente:

a) Às disposições legais da União e do Estado de São Paulo onde será executado o objeto;

b) Às normas e especificações constantes do Edital;

c) Às prescrições e recomendações dos fabricantes e materiais solicitados;

d) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT e, suas alterações posteriores.

- ALESP - Documento assinado digitalmente

4.2 Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com menor volume possível, utilizando-se de materiais recicláveis a fim de ser devidamente descartada na coleta seletiva.

4.3 A(s) Contratada(s) deverá(ão) observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização de serviços e/ou fornecimento de bens, que correrão sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.

4.4 As normas de segurança constantes deste Termo de Referência não desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas referentes aos materiais.

Justificativa acerca da indicação da marca/modelo/fabricante

4.5 A indicação de marca/modelo/fabricante é apenas referencial podendo ser ofertada outra desde que atenda as especificações solicitadas no Termo de Referência.

5 – Modelo de Execução do Objeto
Prazo e local de entrega dos produtos

5.1 O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, a contar do terceiro dia útil subsequente à emissão da Autorização de Compra, podendo ser prorrogado conforme legislação atinente.

5.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, o fornecedor deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3 Os bens deverão ser entregues na Portaria de Carga e Descarga da

- ALESP - Documento assinado digitalmente

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, localizada na Rua Abílio Soares, na altura do número 1.846, próximo da esquina com a Av. Pedro Álvares Cabral, 201, Moema, São Paulo/SP.

Divisão de Almoxarifado, Subsolo, sala S01, telefone: 3886-6191.

5.3.1 Horário de entrega: preferencialmente das 10h às 18h. Deverá ser considerada zona de restrição que impede caminhões de grande porte de circular na região da ALESP.

5.3.2 Caso a entrega seja efetuada por terceiros, o material será recebido apenas se estiver acompanhado da Nota Fiscal da Contratada e com os dados do contrato em local visível para que seja possível a identificação.

5.3.3 O(s) material(is) deverá(ão) ser entregue(s) acondicionado(s) adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

Penalidades

5.4 O descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas neste instrumento e fixadas no Termo de Referência importará a aplicação das seguintes penalidades:

5.4.1 Advertência quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

5.4.2 Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso injustificado na execução, sobre o valor efetivado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, ainda que decorrente de obrigação acessória.

5.4.3 Multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor efetivado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, ainda que decorrente de obrigação acessória, salvo se esta puder ser individualizada, inclusive em relação aos seus custos.

5.4.4 Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três)

- ALESP - Documento assinado digitalmente

anos quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

5.4.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

5.4.6 As multas previstas e demais sanções legais são independentes.

5.4.7 A aplicação de multa poderá ser cumulada com as sanções previstas nos subitens 5.4.1., 5.4.4. e 5.4.5.

5.4.8 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/2021).

Obrigações Específicas das Partes
Da Contratada

5.5 Obriga-se a licitante vencedora:

a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;

b) ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do edital;

d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a

- ALESP - Documento assinado digitalmente

imediata substituição dos mesmos;

e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante quando da entrega do produto;

f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de Registro de Preços;

h) manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

i) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

j) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

- ALESP - Documento assinado digitalmente

m) manter endereço eletrônico (e-mail) e telefone válidos para fins de comunicação com a Contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração;

n) demais condições constantes do Edital de Licitação.

5.5.1 A falta do produto, cujo fornecimento incumbe à detentora do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento objeto deste Termo de Referência, e não eximirá a fornecedora das sanções a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos bem como as demais condições estabelecidas.

5.5.2 Em hipótese alguma serão aceitos produtos em desacordo com as condições pactuadas, ficando sob responsabilidade da Contratada o controle de qualidade do fornecimento, bem como a repetição às suas próprias custas para correção de falhas, visando a apresentação da qualidade e resultados requisitados.

Da Contratante

5.6 Obriga-se a Administração/Contratante:

a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas aos objetos entregues;

b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;

c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

- ALESP - Documento assinado digitalmente

e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

g) prestar à Contratada informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

h) demais condições constantes do Edital de Licitação.

6 – Modelo de Gestão do Contrato

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

6.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

6.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

6.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção

- ALESP - Documento assinado digitalmente

das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

6.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

6.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

6.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

6.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

6.7. As comunicações entre a Alesp e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.8. A Alesp poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.9 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Alesp poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais,

- ALESP - Documento assinado digitalmente

dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.10 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, a qual anotará em registro próprio qualquer ocorrência havida que esteja em desacordo com os termos do Edital, seus Anexos ou do instrumento contratual, determinando, em decorrência disto, o que for necessário à regularização das falhas observadas.

6.11 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, a fiscalização do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a sua correção.

6.12 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

6.12.1. Verificação da compatibilidade do produto entregue com o especificado na compra.

7 – Critérios de medição e pagamento

7.1 Recebimento

7.1.1 Os bens serão recebidos, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta da seguinte forma:

a) com a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, em até 3 (três) dias, com a prévia verificação do pleno e fiel cumprimento a todas as disposições do Termo de

- ALESP - Documento assinado digitalmente

Referência e da Proposta Comercial;

b) com a lavratura de Termo de Recebimento Definitivo, em até 3 (três) dias, decorrido o prazo de observação, fixado em até 30 (trinta) dias, contado a partir da lavratura do Termo de Recebimento Provisório, desde que persista a qualidade dos bens entregues e sua conformidade com as exigências contidas no Termo de Referência e na Proposta Comercial.

7.1.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.1.3 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.1.4 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao contratado para emissão de Nota Fiscal/Fatura no que pertine à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

7.1.5 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.1.6 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

- ALESP - Documento assinado digitalmente

7.1.7 O requerimento de pagamento, bem como todos os demais documentos de cobrança, deverá ser enviado à Divisão de Almoxarifado da ALESP, localizado no subsolo do "Palácio 9 de Julho", sala S01 - telefone (11) 3886-6191, via correio eletrônico (almox.dap@al.sp.gov.br) em arquivos com extensão .pdf, pesquisável.

7.2 Prazo de pagamento

7.2.1 O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente da Contratada, observadas as seguintes condições:

7.2.1.1 Apresentação de nota fiscal/fatura acompanhada:

a) do respectivo Termo de Recebimento Provisório;

b) da certidão conjunta (negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa) de regularidade de contribuições previdenciárias, de tributos federais e da dívida ativa da União;

c) da certidão de regularidade em face do FGTS;

d) da certidão de regularidade em face de débitos trabalhistas, devidamente atualizadas;

7.2.1.2 Em 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da nota fiscal/fatura ou documento de cobrança equivalente. Caso o dia de pagamento recaia em dia não útil, esse será efetuado no primeiro dia útil antecedente, sendo certo que, mesmo nesse caso, manter-se-á, na fatura, o dia de vencimento.

7.2.1.3 Para efeito da contagem do prazo de pagamento, será considerada como "data de apresentação da nota fiscal/fatura" a data final em que todos os documentos mencionados no subitem 7.2.1.1 forem entregues à ALESP.

7.2.2 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Contratante.

- ALESP - Documento assinado digitalmente

7.2.3 Nas operações internas (fornecedores e prestadores de serviços contribuintes do ICMS no Estado de São Paulo), deverá ser observado, quando da entrega do objeto contratado, a correta emissão da Nota Fiscal, nos termos do Decreto Estadual nº 48.034, de 19 de agosto de 2003.

7.2.4 A adjudicatária que não possuir conta no Banco do Brasil S/A deverá providenciá-la após a adjudicação do objeto, para viabilização dos pagamentos.

7.2.5 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.2.6 Na hipótese de o pagamento não ocorrer dentro do prazo previsto no instrumento convocatório ou contratual e a contratada não ter concorrido para a perda do prazo, deverá ser feita a atualização monetária do valor devido, com utilização da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) ou de outro índice que venha a substituí-lo, acrescido de juros moratórios na razão de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata tempore, em relação ao atraso verificado.

7.2.7 Havendo atraso na execução será aplicado o disposto no subitem 5.4 deste Termo, sem prejuízo das demais sanções dispostas nas legislações que regem o presente procedimento.

8 – Forma e Critério de Seleção do Fornecedor

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Licitação, na modalidade Pregão, por meio do Sistema Registro de Preços, sob a forma Eletrônica, modo de disputa aberto, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço, nos termos do Art. 28, I c/c Art. 40, II e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

Da Proposta Comercial

8.1 Nenhum pagamento adicional será efetuado em contraprestação ao objeto

- ALESP - Documento assinado digitalmente

licitado, de forma que a licitante deverá consignar o valor total dos itens, já considerados e inclusos os custos com frete, transporte, tributos, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto.

Da Habilitação

8.2 Para fins de Habilitação, a licitante deverá apresentar a seguinte documentação:

8.2.1 **Habilitação jurídica**: aquela constante do Edital do Pregão.

8.2.2 **Habilitação fiscal, social e trabalhista**: aquela constante do Edital do Pregão.

8.2.3 **Qualificação Econômico-Financeira**: aquela constante do Edital do Pregão.

8.2.4 **Documentação oficial do fabricante**

8.2.4.1 Deverá ser encaminhado junto com a Proposta Comercial a documentação oficial da fabricante contendo as especificações técnicas do produto ofertado, para aprovação prévia, por meio de declaração específica, a ser emitida pela Unidade Solicitante da ALESP, observado o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico.

8.2.4.2 Considera-se documentação oficial do fabricante, contendo as especificações técnicas do produto ofertado, apresentada em língua portuguesa ou acompanhada da respectiva tradução juramentada, os seguintes documentos:

a) catálogo, folder, certificado ou manual elaborado pela fabricante; e/ou

b) documento extraído de consulta realizada pela Internet na página oficial da fabricante. Neste caso, deverá ser indicado o endereço eletrônico da fabricante com menção à página onde consta a informação apresentada.

- ALESP - Documento assinado digitalmente

8.2.4.3 A não entrega das planilhas, dos manuais, dos catálogos e das certificações acima citados e/ou o desatendimento das especificações e normas deste Termo de Referência, acarretará a desclassificação da proposta da licitante.

Da Contratação

8.3 Para fins de Contratação, a licitante deverá apresentar a documentação constante do Edital do Pregão.

9 – Estimativas do valor da contratação

9.1 O valor estimado da contratação consta da Planilha de Preços do Edital.

9.2 Em atendimento ao disposto no art.18, inciso XI, da Lei Federal n.º 14.133/2021, informamos que o orçamento da licitação, constante da Planilha de Preços, não tem caráter sigiloso, sendo divulgado junto com o Edital da licitação.

9.3 Planilha de Preços

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário Máximo	Valor Total Máximo
01	400	Unid	Lâmpada LED; potência mínima de 30 W; fator de potência maior que 0,70; bulbo no formato T; temperatura de cor mínima de 4000 K (branco frio); material: base em alumínio, corpo e bulbo em plástico; base E27; vida útil mínima estimada de 25.000 horas; fluxo luminoso mínimo de 1.800 lúmens; eficiência luminosa mínima de 60 lm/W; tensão bivolt; frequência de 60 Hz; dimensões máximas de 80 x 124 mm. Em conformidade com as Normas da ABNT(NBR) e com certificação do INMETRO vigente. Marca/modelo de referência: Ourolux 20360.	R$	R$
02	300	Unid	Lâmpada LED; corpo em policarbonato e alumínio; tipo dicróica; bulbo no formato COB; dimensões aproximadas de 50 x 50 mm (diâmetro x altura); base GU10; potência de 7 W; fluxo luminoso de 350 lm; tensão bivolt; vida útil mínima de 15.000 horas; temperatura de cor	R$	R$

- ALESP - Documento assinado digitalmente

			de 3000 K (luz amarela); frequência de 50–60 Hz. Em conformidade com as Normas da ABNT(NBR) e com certificação do INMETRO vigente. Marca/modelo de referência da lâmpada: Stella STH8536/30.		
03	400	Unid	Lâmpada LED; corpo em policarbonato e alumínio; bulbo no formato A60; dimensões aproximadas de 119 x 60 mm (comprimento x diâmetro); base E27; potência mínima de 15 W; fluxo luminoso de 1.100 a 1.600 lm; tensão bivolt; vida útil mínima de 20.000 horas; temperatura de cor mínima de 4000 K; fator de potência mínimo de 0,7; ângulo de abertura mínimo de 120°; índice de reprodução de cor (IRC) mínimo de 80. Em conformidade com as Normas da ABNT(NBR) e com certificação do INMETRO vigente. Marca/modelo de referência: ELGIN 48BLED2F15YU	R$	R$
04	50	Unid	Lâmpada LED tubular T5; base G5; potência de 18 W; temperatura de cor de 6500 K (branco frio); tensão bivolt; comprimento de 115 cm. Em conformidade com as Normas da ABNT(NBR) e com certificação do INMETRO vigente. Marca/modelo de referência: Stella STH9618/65.	R$	R$
05	200	Unid	Suporte/spot redondo de embutir para lâmpada tipo dicróica MR16 (diâmetro de 5cm); com diâmetro externo aproximado de 10 cm; sistema click; na cor branca, do tipo basculante (articulado), com soquete GU10. Em conformidade com as normas NBR/ABNT vigentes. Marca/modelo de referência: Save Energy SE-330.1033	R$	R$
06	700	Unid	Luminária painel LED de embutir; potência mínima de 40 W; ângulo de abertura mínimo de 90°; fluxo luminoso mínimo de 3.000 lm; temperatura de cor mínima de 5000 K; vida útil mínima de 15.000 horas; difusor em acrílico leitoso; moldura em alumínio com pintura eletrostática na cor branca. Dimensões de 620 x 620 mm; altura máxima de 35 mm; fornecida com fonte (driver) externo compatível com a luminária, com entrada de tensão de 127 a 240 V (AC), frequência de 50/60 Hz e saída em corrente contínua (DC). Cabos conectores macho e fêmea compatíveis, e terminal tipo macho padrão ABNT para conexão com as instalações existentes. Em conformidade com as normas NBR/ABNT vigentes. Marca/modelo de referência: Ourolux 3170	R$	R$
07	800	Unid	Luminária painel LED de embutir; potência mínima de 40 W; ângulo de abertura mínimo de		

- ALESP - Documento assinado digitalmente

			90°; fluxo luminoso mínimo de 3.200 lm; temperatura de cor de 4000 K; vida útil mínima de 15.000 horas; difusor em policarbonato leitoso; moldura em alumínio com pintura eletrostática na cor branca. Dimensões de 620 x 620 mm; altura máxima de 35 mm; fornecida com fonte (driver) externo compatível com a luminária, com entrada de tensão de 127 a 240 V (AC), frequência de 50/60 Hz e saída em corrente contínua (DC). Cabos conectores macho e fêmea compatíveis, e terminal tipo macho padrão ABNT para conexão com as instalações existentes. Em conformidade com as normas NBR/ABNT vigentes. Modelo de referência: Tramontina 58030/007.	R$	R$
08	50	Unid	Painel plafon LED de embutir; potência de 6 W; fornecido com fonte (driver) bivolt; dimensões aproximadas de 12 x 12 cm; ângulo de abertura mínimo de 90°; temperatura de cor mínima de 4000 K (branco frio); tensão de 100 a 250 V; frequência de 50/60 Hz (AC). Em conformidade com as normas NBR/ABNT vigentes. Modelo de referência: Lumanti LEQ46S.	R$	R$
09	50	Unid	Painel plafon LED de embutir; potência de 6 W; fornecido com fonte (driver) bivolt; dimensões aproximadas de 12 x 12 cm; ângulo de abertura mínimo de 90°; temperatura de cor de 3000 K (branco quente); tensão de 100 a 250 V; frequência de 50/60 Hz (AC). Em conformidade com as normas NBR/ABNT vigentes. Modelo de referência: Lumanti LEQ36S.	R$	R$
10	100	Unid	Luminária refletor industrial LED tipo galpão; potência de 200 W; tensão bivolt (110 a 220 V); formato redondo; ângulo de abertura mínimo de 90°; temperatura de cor mínima de 5000 K (branco frio); cor do acabamento preta; fluxo luminoso mínimo de 20.000 lm; dimensões mínimas de 20 x 20 cm; grau de proteção IP65; vida útil mínima de 40.000 horas; fornecida com ganchos, parafusos, buchas e corrente para fixação. Em conformidade com as normas NBR/ABNT vigentes. Modelo de referência: Taschibra High Bay LED 65140026.	R$	R$
11	30	Unid	Luminária refletor industrial LED tipo galpão; potência de 300 W; tensão bivolt (110 a 220 V); formato redondo; ângulo de abertura mínimo de 90°; temperatura de cor mínima de 5000 K (branco frio); cor do acabamento preta; fluxo luminoso mínimo de 30.000 lm; dimensões mínimas de 20 x 20 cm; grau de proteção IP65; vida útil mínima de 40.000 horas; fornecida com	R$	R$

- ALESP - Documento assinado digitalmente

			ganchos, parafusos, buchas e corrente para fixação. Em conformidade com as normas NBR/ABNT vigentes. Modelo de referência: SustentaLED High Bay 300W LED UFO Industrial.		
12	30	Unid	Refletor LED; potência de 200 W; fluxo luminoso mínimo de 18.000 lm; formato retangular; tensão bivolt; grau de proteção IP65; temperatura de cor de 6500 K; índice de reprodução de cor (IRC) mínimo de 80; vida útil mínima de 25.000 horas; ângulo de abertura mínimo de 110°; dimensões mínimas de 30 x 25 cm. Em conformidade com as normas NBR/ABNT vigentes. Modelo de referência: Philips BVP153 G3 200W.	R$	R$
13	20	Unid	Luminária LED linear industrial de sobrepor, com corpo em alumínio na cor branca; potência mínima de 40W; fluxo luminoso mínimo de 5000 lm; temperatura de cor mínima de 5000K; bivolt; frequência de 50/60Hz; com driver (fonte) incluso; tecnologia LED integrada (LED incorporado), dispensando o uso de lâmpadas tubulares; apta para instalação com gancho em eletrocalha/perfilado; fornecida com ganchos na cor branca; comprimento mínimo do corpo da luminária de 900 mm; fornecida com plugue macho para conexão às instalações elétricas existentes. Em conformidade com as normas NBR/ABNT vigentes. Marca/Modelo de referência: RM-F40G65BN.	R$	R$
14	20	Unid	Luminária painel LED de embutir; potência mínima de 36 W; formato retangular, dimensões de 122 x 22 cm (C x L); corpo em alumínio com acabamento na cor branca; tensão bivolt; fluxo luminoso mínimo de 2.500 lm; temperatura de cor mínima de 4.000 K; com driver (fonte) incluso; tecnologia LED integrada. Em conformidade com as normas da ABNT. Marca/modelo de referência: Painel LED 22 x 122 cm 36 W embutir retangular / Palide.	R$	R$
Valor total				**R$**	

10 – Adequação Orçamentária

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Alesp.

- ALESP - Documento assinado digitalmente

Elaborado em 28/04/2026 por
Rafael Marques Pantalena
Técnico Legislativo
Matrícula 31.175

- ALESP - Documento assinado digitalmente



Assinado por: ALINE CASTRO RODRIGUES:03050542608
Data assinatura: 06/05/2026 19:55:29
Assinado por: JOSE ARMANDO MANTUAN:15859253818
Data assinatura: 06/05/2026 20:28:08